



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LEGIMIN, Warga Negara : Indonesia, NIK 1218162004540001, Lahir di Naga Rakyat, tanggal 20 April 1954, jenis kelamin : Laki-laki, beralamat di Dusun VI Desa Penggalan, Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iis Erika Faradila, S.H., Zahara, Miranti Agustina, Putri Syamira dan Putri Nurlely, Para Pengurus pada Badan Pekerja Pusat Federasi Serikat Pekerja Multi Sektor, beralamat di Jalan Flamboyan IV-A No.8C Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2026, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

lawan

PT PD PAYA PINANG, berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 15, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dan beralamat tempat usaha di Desa Paya Pinang, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, e-mail Ppgecourt@gmail.com, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 51 Tanggal 19 Juni 1963, yang dibuat dihadapan Panusunan Batubara, Notaris di Medan, akta mana telah beberapa kali mengalami perubahan, yang terakhir sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS-LB LANJUTAN PT.PD PAJA PINANG Nomor : 02 Tanggal 27 Juli

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, dibuat dihadapan Fenty Iska, S.H., Sp.N., Notaris di Kota Medan, diwakili oleh dr. Nur Asmara Diah, selaku Direktur Utama PT.PD Paya Pinang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. OK. Iskandar, S.H., M.H., 2. M. Ibnu Hidayah, S.H., M.H., C.L.A., 3. Bahrin Daulay, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat OK. Iskandar, Aziarni & Partners, berkantor di Jl. Brigjend Katamso No.371 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa tanggal 01 April 2026, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Maret 2026, yang dilampiri dengan anjuran atau risalah penyelesaian, yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Maret 2026, dalam Nomor Register 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat adalah pekerja Tergugat sejak Agustus 2011 di tempat usaha Tergugat yang berada di Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- 2) Bahwa jenis usaha Tergugat adalah Perkebunan Karet dan Sawit;
- 3) Bahwa ditempat usaha Tergugat, sejak pertama bekerja Penggugat bekerja sebagai Penderes Tanaman Karet;
- 4) Bahwa sejak pertama bekerja, dalam seminggu Penggugat bekerja selama enam hari kerja, yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tanpa terputus-putus;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Bahwa diminggu-minggu tertentu, terkadang Penggugat harus bekerja di hari Minggu;
- 6) Bahwa pekerjaan sebagai penderes tanaman karet merupakan pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam usaha Tergugat;
- 7) Bahwa didalam Penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyatakan sebagai berikut:
"Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman";
- 8) Bahwa berdasarkan kondisi dimana pekerjaan Penggugat adalah penderes tanaman karet, serta mengacu kepada penjelasan Pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap;
- 9) Bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (2) jo. ayat (7) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta mengacu kepada jenis pekerjaan Penggugat yang bersifat tetap, maka perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat seharusnya adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada Agustus 2011;
- 10) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada Agustus 2011;
- 11) Bahwa pada Oktober 2019, Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat secara lisan dengan tanpa alasan;
- 12) Bahwa setelah pemutusan hubungan kerja secara lisan tersebut, Tergugat tidak ada melakukan perundingan Bipartit dengan Penggugat terkait dengan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut;
- 13) Bahwa setelah bertahun-tahun tidak juga ada dilakukan perundingan Bipartit terkait hak-hak Penggugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengundang Tergugat untuk hadir dalam perundingan Bipartit;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Bahwa Penggugat sudah mengirimkan undangan perundingan bipartit kepada Tergugat sebanyak dua kali, melalui surat sebagai berikut:

- Surat No. 153/LBH&PHAMIBC/D-VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 perihal Permintaan Perundingan Bipartit, dan
- Surat No. 165/LBH&PHAMIBC/D-VIII/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 perihal Permintaan Perundingan Bipartit-II.

15) Bahwa tidak satupun undangan Bipartit tersebut dihadiri oleh Tergugat;

16) Bahwa selanjutnya Penggugat membuat permohonan perundingan tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai melalui surat No. 171/LBH&PHAMIBC/H-VIII/2025 tertanggal 15 Agustus 2025 perihal Pengaduan/ Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial;

17) Bahwa selanjutnya Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai menerbitkan surat Nomor : 18.17/567/1401/2025 tanggal 08 Oktober 2025 Perihal : Anjuran karena tidak ada kesepakatan apapun didalam perundingan tripartit antara Penggugat dengan Tergugat;

18) Bahwa dengan mengacu kepada tidak adanya alasan apapun atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, maka pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat patut dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja karena alasan efesiensi untuk mencegah terjadinya kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

19) Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada Oktober 2019 adalah Pemutusan Hubungan Kerja Karena Efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

20) Bahwa dengan putusanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimohonkan diatas, maka hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut dengan mengacu kepada:

1. Pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 sebesar Rp2.644.265,00; dan

3. Masa kerja Penggugat sejak Agustus 2011 hingga diputus hubungan kerjanya pada Oktober 2019 adalah 8 tahun 2 bulan, adalah sebagai berikut:

- Hak Atas Pesangon (2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003) : $2 \times 9 \text{ bulan upah} \times \text{Rp2.644.265,00} =$

Rp47.596.770,00

- Penghargaan Masa Kerja (1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003) : $1 \times 3 \text{ bulan upah} \times \text{Rp2.644.265,00} = \text{Rp7.932.795,00}$

- Uang Penggantian Hak :

a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur Tahun 2019 :

$12/25 \times \text{Rp2.644.265,00} = \text{Rp1.269.247,00}$

b. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan :

$15\% \times (\text{Rp47.596.770,00} + \text{Rp7.932.795,00}) = \text{Rp8.329.434,00}+$

Total hak Penggugat atas PHK = Rp65.128.246,00

(Enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).

21) Bahwa berdasarkan perhitungan diatas Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi adalah sebesar Rp65.128.246,00 (Enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

22) Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebesar Rp65.128.246,00 (Enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);

23) Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, Pada Bagian Rumusan Kamar Perdata Bagian Perdata Khusus huruf "f" disebutkan upah proses dalam suatu proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah sebesar 6 x upah sebulan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
- 25) Bahwa oleh karena Upah Minimum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2019 adalah Rp2.644.265,00 dan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah, maka Tergugat wajib memberikan upah proses terhadap Penggugat dalam rupiah sebesar $\text{Rp}2.644.265,00 \times 6 = \text{Rp}15.865.590,00$ (lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- 26) Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp15.865.590,00 (lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- 27) Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat berdasar dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa karena beralihnya aset Tergugat kepada pihak lain selama proses persidangan, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- 28) Bahwa agar Tergugat segera membayar hak Penggugat ketika putusan atas perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka dengan mengacu kepada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn Tanggal 16 Juni 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 642 K/Pdt.Sus-PHI/2023 Tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan uang paksa (*dwangsom*) pada perkara perselisihan hubungan industrial, Penggugat memohon agar kiranya majelis Hakim Yang Mulia menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

PETITUM

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian Penggugat diatas, Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Mulia membuat putusan atas gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan jenis pekerjaan Penggugat adalah pekerjaan yang bersifat tetap.
- 3) Menyatakan bentuk perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu sejak Penggugat pertama sekali bekerja dengan Tergugat pada Agustus 2011;
- 4) Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada Oktober 2019 adalah Pemutusan Hubungan Kerja Karena efisiensi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- 5) Menyatakan hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi adalah sebesar Rp65.128.246,00 (Enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- 6) Memerintahkan Tergugat untuk membayar hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja karena efisiensi sebesar Rp65.128.246,00 (Enam puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
- 7) Menyatakan Penggugat berhak atas upah proses sebesar 6 bulan upah;
- 8) Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses terhadap Penggugat sebesar Rp15.865.590,00 (lima belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- 9) Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Desa Paya Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara;
- 10) Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas sehari keterlambatan pembayaran hak Penggugat oleh Tergugat sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain atas perkara ini, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara aquo secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh gugatan dan dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang telah diakui dengan tegas pula dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat merupakan Pekerja Tergugat pada tahun 2011 sampai dengan 2019, sebab Penggugat tidak pernah bekerja pada Tergugat, bahkan Tergugat tidak mengenal Penggugat sama sekali;
- Bahwa secara hukum gugatan dalam perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dinyatakan gugatan yang beritikad tidak baik, sebab dalil Penggugat seluruhnya adalah mengada-ngada dan tidak benar serta tanpa dasar hukum, hal mana Tergugat menduga Penggugat hanya memanfaatkan kesempatan untuk mengaku-ngaku sebagai pekerja dari Tergugat setelah melihat adanya perkara yang lain atas tuntutan dari penderes bebas sudah dibayarkan secara sukarela oleh Tergugat, dan untuk fakta hukumnya akan Tergugat buktikan dalam acara pembuktian nantinya;
- Bahwa secara hukum Tergugat khawatir apabila hal ini terus menerus berlanjut, maka pada akhirnya banyak masyarakat Desa Paya Pinang dan desa sekitarnya yang ikut-ikutan mengaku-ngaku sebagai mantan Pekerja dari Tergugat, hal mana tidak diperbolehkan dan dibenarkan oleh hukum, dan pengakuan yang tidak benar tersebut dapat dituntut secara pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap permohonan sita diajukan Penggugat tanpa dasar hukum, sebab antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum sama sekali, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo bertentangan dengan pasal 227 HIR/261 RBg , oleh sebab itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak dan mengenyampingkan permohonan sita jJaminan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik, dan Tergugat juga telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

1. Fotocopi Anjuran Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.17/567/1401/2025 Tanggal 08 Oktober 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn Tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn Tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Nurmadi dan saksi Wagian, dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi Nurmadi:

- Bahwa saksi sebagai penderes sejak tahun 2008;
- Bahwa PT. PD Paya Pinang i.c Tergugat adalah perusahaan perkebunan yang mengelola kebon karet dan kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat mengatakan telah bekerja sebagai penderes getah karet sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat bisa bekerja karena diajak oleh mandor, dan tidak ada membuat lamaran kerja;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja secara terus menerus dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari Jam 07.00 sampai dengan 12.00 Wib termasuk istirahat selama 1 (satu) jam;
- Bahwa dalam perusahaan, ada 3 (tiga) afdeling;
- Bahwa Penggugat menerima upah setiap 2 (dua) minggu sekali rata-rata sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan tidak ada mengeluarkan slip gaji;
- Bahwa besaran upah diketahui dari amprahan dari mandor ke perusahaan;
- Bahwa Penggugat dilarang bekerja oleh mandor dengan alasan pohon karet yang selama ini dideres sudah ditebang (replanting).

2. Saksi Wagian

- Bahwa saksi sebagai penderes sejak tahun 2008;
- bahwa PT. PD Paya Pinang i.c Tergugat adalah perusahaan perkebunan yang mengelola kebon karet dan kelapa sawit;
- Bahwa Penggugat mengatakan telah bekerja sebagai penderes getah karet sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat bisa bekerja karena diajak oleh mandor, dan tidak ada membuat lamaran kerja;
- Bahwa Penggugat bekerja secara terus menerus dari hari Senin sampai dengan Sabtu dari Jam 07.00 sampai dengan 12.00 Wib termasuk istirahat selama 1 (satu) jam;
- Bahwa dalam perusahaan, ada 3 (tiga) afdeling;
- Bahwa Penggugat menerima upah setiap 2 (dua) minggu sekali rata-rata sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa perusahaan tidak ada mengeluarkan slip gaji;
- Bahwa besaran upah diketahui dari amprahan dari mandor ke perusahaan;
- Bahwa Penggugat dilarang bekerja oleh mandor dengan alasan pohon karet yang selama ini dideres sudah ditebang (replanting).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopi Daftar Masuk Karyawan Kebun Paya Pinang Afdeling 1 bulan Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopi Daftar Masuk Karyawan Kebun Paya Pinang Afdeling 2 bulan Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopi Daftar Masuk Karyawan Kebun Paya Pinang Afdeling 3 bulan Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopi KTP atas nama Legimin NIK: 1218161202830001, selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopi, Surat permohonan rotasi jabatan di Kebun Paya Pinang Nomor:044/E.8/PP/2025, tanggal 03 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopi, Surat Pernyataan Sdr.Legimin sebagai petugas Keamanan dan masih bekerja pada Tergugat, tanggal 06 Mei 2026, selanjutnya diberi tanda bukti T-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni saksi Rahmat Taufik, saksi Suhadi dan saksi Masri, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Taufik:

- Bahwa saksi adalah merupakan KTU pada Tergugat;
- Bahwa selama bekerja pada Tergugat, saksi tidak mengenal dan tidak pernah mendengar nama Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menghadiri panggilan Mediasi dari Disnaker Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa menurut keterangan Mediator Disnaker Kabupaten Serdang Bedagai, ada surat pernyataan yang dibuat Penggugat yang menyatakan sebagai karyawan Tergugat.

2. Saksi Suhadi:

- Bahwa saksi adalah bekas karyawan Tergugat dengan status Buruh Harian Lepas (BHL) yang bekerja sejak 1995;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi diangkat menjadi Mandor;
- Bahwa pada tahun 2025 saksi telah berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja pada Tergugat, saksi tidak mengenal dan tidak pernah mendengar nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) afdeling di perusahaan Tergugat;

3. Saksi Masri:

- Bahwa saksi adalah bekas karyawan penderes Tergugat sejak 1987 dengan status Buruh Harian Lepas (BHL);
- Bahwa pada tahun 2004 saksi diangkat menjadi pegawai tetap;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi diangkat menjadi Mandor;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi telah berhenti bekerja karena telah memasuki usia pensiun;
- Bahwa selama bekerja pada Tergugat, saksi tidak mengenal dan tidak pernah mendengar nama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada 3 (tiga) afdeling di perusahaan Tergugat, dan saksi bekerja di afdeling 3;
- Bahwa pada tahun 2012 s.d 2015 ada pekerja mocok-mocok di perusahaan yang disebut dengan istilah penderes bebas (*anemer*).

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara *aquo* dan akan mengesampingkan alat-alat bukti yang tidak ada relevansinya;

Menimbang, bahwa para pihak telah pula mengajukan kesimpulannya masing-masing sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah bekerja sebagai penderes di tempat usaha Tergugat sejak Agustus 2011, hal mana sejak pertama kali Penggugat bekerja pada bagian pekerjaan pokok secara terus menerus dan tanpa pernah terputus-putus;

Menimbang, bahwa pada Oktober 2019 Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat secara lisan tanpa alasan;

Menimbang, bahwa setelah pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud diatas, Tergugat tidak ada melakukan perundingan bipartit dengan Penggugat terkait dengan hak-hak Penggugat atas pemutusan hubungan kerja tersebut, sehingga setelah menunggu bertahun-tahun Penggugat mengundang Tergugat untuk belakukan perundingan bipartit sebagai mana Surat Nomor : 153/LBH&PHAMIBC/D-VII/2025 tertanggal 25 Juli 2025 perihal Permintaan Perundingan Bipartit, dan Surat Nomor 165/LBH&PHAMIBC/D-VIII/2025 tertanggal 4 Agustus 2025 perihal Permintaan Perundingan Bipartit-II, akan tetapi tidak ditanggapi sama sekali oleh Tergugat;

Manimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membuat permohonan perundingan tripartit ke Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Serdang Bedagai melakukan sidang mediasi, akan tetapi juga tidak ada kesepakatan;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan tidak benar Penggugat merupakan Pekerja Tergugat pada tahun 2011 sampai dengan 2019, sebab Penggugat tidak pernah bekerja pada Tergugat, bahkan Tergugat tidak mengenal Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa secara hukum gugatan Penggugat aquo dapat dinyatakan gugatan yang tidak beritikad baik, sebab dalil gugatan Penggugat hanya mengada-ngada, tidak benar dan tanpa dasar hukum, hal mana Tergugat menduga Penggugat memanfaatkan kesempatan untuk mengaku-ngaku sebagai pekerja dari Tergugat setelah melihat adanya perkara yang lain atas tuntutan dari pekerja penderes bebas sudah dibayarkan secara sukarela oleh Tergugat;

Manimbang, bahwa Tergugat sangat khawatir apabila hal seperti ini terus menerus berlanjut, maka pada akhirnya akan banyak masyarakat Desa Paya Pinang

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan desa sekitarnya yang juga ikut-ikutan mengaku-ngaku sebagai mantan Pekerja dari Tergugat, hal mana tidak diperbolehkan dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Penggugat haruslah dibebankan membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian Tergugat dibebankan pula mengajukan bukti lawan (*tegen bewijs*) untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Anjuran Mediator Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 18.17/567/1401/2025 Tanggal 08 Oktober 2025, diketahui bahwa ternyata telah dilakukan proses mediasi berkaitan dengan perselisihan aquo, sehingga dengan demikian, maka berdasarkan Pasal 83 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, secara formil gugatan aquo haruslah dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok perselisihan antara para pihak dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa apakah Penggugat benar-benar memiliki hubungan kerja dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah bekerja secara terus menerus tanpa pernah terputus-putus sebagai penderes di tempat usaha Tergugat sejak Agustus 2011 sampai dengan Oktober 2019, sementara Tergugat mendalilkan Penggugat tidak pernah bekerja pada Tergugat, bahkan Tergugat tidak mengenal Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa Tergugat menduga Penggugat hanya memanfaatkan kesempatan untuk mengaku-ngaku sebagai pekerja dari Tergugat karena melihat adanya perkara lain atas tuntutan dari pekerja penderes bebas yang sudah dibayarkan secara sukarela oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat sangat khawatir apabila hal seperti ini terus menerus berlanjut, maka pada akhirnya akan banyak masyarakat Desa Paya Pinang dan desa sekitarnya yang nantinya juga ikut-ikutan mengaku-ngaku sebagai mantan Pekerja dari Tergugat dan mengajukan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn Tanggal 5 Agustus 2024 dan bukti P-3 berupa Putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn Tanggal 5 Agustus 2024, dapat diketahui bahwa pekerjaan sebagai penderes adalah merupakan pekerjaan yang bersifat tetap, yakni pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, yakni saksi Nurmadi dan saksi Wagian, pada pokoknya menerangkan sesuai dengan cerita Penggugat, pada awalnya Penggugat bekerja di Tergugat pada tahun 2011 karena diajak oleh Mandor;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat, yakni saksi Rahmat Taufik, saksi Suhadi dan saksi Masri, pada pokoknya menerangkan selama saksi-saksi bekerja pada Tergugat, saksi-saksi tidak mengenal Penggugat sama sekali dan saksi-saksi tidak pernah mendengar nama Penggugat, namun saksi menerangkan ada pekerja yang bernama Legimin yang bekerja sebagai petugas keamanan dan masih bekerja hingga saat ini, hal ini bersesuaian sebagaimana bukti T-4 yaitu KTP atas nama Legimin NIK: 1218161202830001, bukti T-5 yaitu Surat permohonan rotasi jabatan di Kebun Paya Pinang Nomor:044/E.8/PP/2025, tanggal 03 Februari 2025, dan bukti T-6 yaitu Surat Pernyataan Sdr.Legimin tanggal 06 Mei 2026, sebagai petugas Keamanan dan masih bekerja pada Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Suhadi telah bekerja pada Tergugat sejak tahun 1995 sampai dengan 2025 dengan jabatan terakhir sebagai Mandor dan saksi Masri telah bekerja pada Tergugat sejak 1987 sampai dengan 2018 dengan jabatan terakhir sebagai Mandor, hal mana pada rentang waktu tersebut sebagai mana yang didalilkan dalam gugatannya, Penggugat juga sudah bekerja (tahun 2011 s.d tahun 2019), sehingga secara logika akal sehat, saksi Suhadi dan saksi Masri seharusnya mengenal dan mengetahui apabila memang Penggugat benar-benar bekerja dan sebagai karyawan Tergugat, akan tetapi hal tersebut justru dibantah;

Menimbang, bahwa adapun karakteristik perkara sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 125/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn Tanggal 5 Agustus 2024 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 130/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Mdn Tanggal 5 Agustus 2024 ternyata berbeda dengan karakteristik

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam gugatan Penggugat aquo, hal mana dalam perkara terdahulu, para pihak sama-sama mengakui adanya hubungan hukum, meskipun ada perbedaan sudut pandang, hal mana menurut Pekerja merupakan hubungan keduanya dalam Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (pekerja tetap), sementara menurut Pengusaha hubungan keduanya hanya merupakan Buruh Harian Lepas yang didasari oleh rasa kemanusiaan, sementara itu dalam gugatan aquo Tergugat membantah dengan tegas bahwa Penggugat pernah bekerja pada Tergugat, bahkan Tergugat menyatakan tidak mengenal Penggugat sama sekali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara aquo saksi Nurmadi dan saksi Wagian menyatakan bahwa Penggugat bekerja dari hari Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 07.00 sampai dengan 12.00 WIB, sehingga dengan demikian Penggugat hanya bekerja selama 5 jam dalam sehari, hal mana tidak memenuhi standart jam kerja normal pekerja/buruh sebagaimana diatur dalam peraturan peundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alat-alat bukti yang cukup untuk membuktikan kebenaran adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat ternyata tidak berhasil untuk membuktikan adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, maka petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tersebut tidak berdasar menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata ditolak, maka Penggugat berada pada posisi yang kalah, oleh karena itu Penggugat haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara. Akan tetapi oleh karena nilai gugatan dalam perkara aquo dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Ciptakerja menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara, sebesar Rp71.600,00. (tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026, oleh kami, **Zufida Hanum, S.H., M.H.**, sebagai hakim ketua, **Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H.**, dan **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2026, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **David Casidi Silitonga, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua

Dr. Meilinus Gulo, S.Kom., S.H., M.H.,

Zufida Hanum, S.H., M.H.,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H., M.M.,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

David Casidi Silitonga, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------|--------------------|
| 1. | Panggilan | Rp51.600,00 |
| 2. | Materai | Rp10.000,00 |
| 3. | Redaksi | <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp71.600.00

(tujuh puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan No. 131/Pdt.Sus-PHI/2026/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)